

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8293/2540

คุณหญิง เครือ วลัย จบ กระบวนยุทธ
หรือ กระบวนยุทธ โดย

โจทก์

ท่านผู้หญิง จง กุล กิติ ขจร ผู้ เข้า เป็น
คู่ความ แทน

โจทก์

กระทรวงการคลัง กับพวก

จำเลย

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2515 มาตรา 17

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1298

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 127

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.40/2516 มาตรา

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 มาตรา ข้อ 3, มาตรา ข้อ 5, มาตรา ข้อ 6,
มาตรา ข้อ 7

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.40/2516 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517
ต่างออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พ.ศ. 2515ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีที่จะออกคำสั่งหรือกระทำการใด ๆโดยมติของ
คณะรัฐมนตรีได้และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำเช่นนั้นรวมถึงการปฏิบัติตามคำ
สั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่
สสร.40/2516ให้อายัดทรัพย์สินของจอมพลถ. และภริยากับพวกรวม 6 คน รวมทั้ง
ที่ดินโฉนดเลขที่ 2361 ซึ่งเป็นที่ดินพิพาท มีชื่อโจทก์และท่านผู้หญิงจ. ภริยาจอมพล

ถ.ร่วมกันในโฉนดที่ดิน คณะกรรมการซึ่งดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่
สสร.40/2516 ได้อายัดที่ดินพิพาทไว้ต่อมามีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.39/2517
ให้ทรัพย์สินของจอมพล ถ. และภริยา กับพวกรวม 6 คน ซึ่งอายัดไว้ตามคำสั่งนาย
กรัฐมนตรี ที่ สสร.40/2516 ตกเป็นของรัฐ ให้กระทรวงการคลังจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิใน ทรัพย์สินบรรดาที่ตกเป็นของรัฐ และให้ดำเนินการตามควร ทุก
ประการในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อปฏิบัติการตามคำสั่งนี้ การที่ปรากฏชื่อของโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ
ในที่ดินพิพาทอยู่ด้วยนั้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิในที่ดินพิพาทอยู่ด้วยเท่านั้นเมื่อโจทก์ใช้สิทธิตามคำสั่งที่ สสร.39/2517
ข้อ 5 แล้วและต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยตามข้อ 6 ว่า โจทก์มิได้พิสูจน์ให้เป็นที่
พอใจว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรระหว่างโจทก์กับพันตรีหลวงจ.เมื่อพันตรีหลวง จ.
ได้ทำพินัยกรรม ยกให้ท่านผู้หญิง จ.แล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว ดังนี้
เท่ากับคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วว่าที่ดินพิพาท เป็นของท่านผู้หญิง จ. และในชั้น
พิจารณาของศาลเมื่อโจทก์ไม่สามารถนำสืบหักล้างข้อวินิจฉัยดังกล่าวของคณะ
กรรมการได้ ที่ดินพิพาทก็ย่อมตกเป็นของรัฐตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่
สสร.39/2517 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.39/2517 ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515ระบุไว้ชัดว่าต้องการ
ให้การสอบสวนเรื่องทรัพย์สินที่อายัดไว้แล้วนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว ดังนั้น คณะ
กรรมการที่จัดตั้งขึ้นจึงมีหน้าที่ทำการสอบสวนให้เสร็จไปโดยเร็ว การที่คณะ
กรรมการไม่แจ้งให้โจทก์นำพยานบุคคลหรือพยานเอกสารใดเข้าสืบประกอบเอกสาร
ซึ่งคณะกรรมการรับพิจารณาอยู่แล้วก็ดีหรือนำพยานหลักฐานใดมาพิจารณาเป็นข้อ
วินิจฉัยก็ดี ย่อมอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร อันจักพึงชี้ ให้
เห็นได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของโจทก์ซึ่งได้มาโดยสุจริตและโดยชอบหรือไม่ หาใช่
จำกัดไว้เฉพาะข้อเท็จจริงตามคำร้องของโจทก์เท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าคณะ

กรรมการพิจารณาโดยมีเจตนาถ่วงถ่วงใจทกให้ได้รับความเสียหาย และได้ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ที่ สลร.39/2517 การพิจารณาของ คณะกรรมการตั้ง
กล่าวจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า ท่านผู้หญิงจกมล กิตติขจร ภริยาของจอมพลถนอม กิตติขจร
และโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่งในที่ดินโฉนดเลขที่ 2361 เนื้อที่ 229
ไร่ 1 งาน 46 ตารางวาวันที่ 1 สิงหาคม 2517 นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่
สลร. 39/2517 ให้ทรัพย์สินของจอมพลถนอม กิตติขจรและภริยาที่ถูกยึดและอายัด
ไว้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 40/2516ตกเป็นของรัฐ อันมีผลให้ที่ดินโฉนด
เลขที่ 2361 เฉพาะส่วนของท่านผู้หญิงจกมลตกเป็นของรัฐด้วย วันที่ 8 กันยายน
2518กรมที่ดิน จังหวัดสระบุรี เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสระบุรีจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2361เฉพาะในส่วนของท่านผู้หญิง
จกมลเป็นของรัฐ โดยให้จำเลยที่ 1เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน แต่ในส่วนของโจทก์ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกยังคงเดิม ต่อมาปี 2534 โจทก์มีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกที่ดิน
ในส่วนของโจทก์ จึงติดต่อให้จำเลยที่ 1ผู้ถือกรรมสิทธิ์ และจำเลยที่ 2 ผู้มีอำนาจ
หน้าที่ดูแลที่ดินราชพัสดุแบ่งแยกที่ดินต่อไป แต่จำเลยทั้งสองไม่ยินยอมให้โจทก์แบ่ง
แยกและไม่ส่งมอบโฉนดที่ดิน แต่อ้างว่าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้ที่ดินในส่วน
ของโจทก์ตกเป็นของรัฐ พร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีดำเนินการ
แก้ไขทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากโจทก์ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นจำเลยที่ 1 ทั้งที่ตามคำสั่ง
นายกรัฐมนตรี ที่ สลร. 39/2517 ลงวันที่ 1 สิงหาคม2517 ให้มีผลเฉพาะทรัพย์สิน
ของจอมพลถนอมและภริยา การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นการกระทำ
ละเมิดต่อโจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนด

เลขที่ 2361 จากชื่อโจทก์เป็นจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2535 และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีถอนชื่อจำเลยที่ 1 ออกจากสารบบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าวแล้วลงชื่อโจทก์แทน ให้จำเลยทั้งสองส่งมอบโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรีเพื่อดำเนินการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้โจทก์ครึ่งหนึ่งทางด้านทิศตะวันตก และให้จำเลยทั้งสองดำเนินการทางทะเบียนให้เป็นไปตามที่โจทก์ขอ

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร. 39/2517 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2517 ให้ทรัพย์สินของจอมพลถนอม กิตติขจร และภริยา ที่มีคำสั่งให้ยึดและอายัดไว้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร. 40/2516 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2516 ตกเป็นของรัฐทั้งหมดอันมีผลให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นของรัฐด้วยคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร. 39/2517 ยังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและกำหนดเงื่อนไขไว้ในกรณีที่บุคคลใดกล่าวอ้างว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดและตกเป็นของรัฐตามคำสั่งฉบับดังกล่าวเป็นของตนที่ได้มาโดยสุจริตหรือโดยชอบ ให้ยื่นคำร้องพร้อมด้วยหลักฐานและรายละเอียดของการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันออกคำสั่งยึดและอายัดและให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการเป็นที่สุดโจทก์ยื่นหนังสือลงวันที่ 23 กันยายน 2517 ต่อคณะกรรมการเพื่อขอคืนที่ดินดังกล่าวในส่วนของตนแล้ว ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นสินสมรระหว่างโจทก์กับพันธมิตรหลวงจบกระบวนการยุติธรรมที่โจทก์มีส่วนอยู่ด้วย เมื่อพันธมิตรหลวงจบกระบวนการยุติธรรมยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ท่านผู้หญิงจงกลแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ แล้วชี้ขาดไม่คืนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์ทราบคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ถึงแก่กรรม ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจรทายาทโดย
ธรรมยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสองมิได้โต้
แย้งกันฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2516 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายก
รัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2515 โดยมติของคณะรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของจอมพลถนอม
กิตติขจร และภริยา จอมพลประภาส จารุเสถียร และภริยาและพ้นเอกอัครราชทูต กิตติ
ขจรและภริยาตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร. 40/2516 ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม
2517 นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่อายัดหรือยึดไว้ดังกล่าวให้ตกเป็นของรัฐ
ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร. 39/2517 ที่ดินโฉนดเลขที่ 2361 ตำบลทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีชื่อโจทก์และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจรภริยา
จอมพลถนอม กิตติขจรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อันเป็นที่ดินพิพาทได้ถูกอายัดและตก
เป็นของรัฐตามคำสั่งดังกล่าวในวันที่ 23 กันยายน 2517 โจทก์ยื่นคำร้องต่อคณะ
กรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.
39/2517 ขอคืนที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์คณะกรรมการดังกล่าววินิจฉัยว่า โจทก์
ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวไม่คืนที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์และมีหนังสือแจ้งไปยัง
โจทก์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2518 ตามเอกสารหมายเลข จ.5 ในวันที่ 8 กันยายน 2518

ได้มีการโอนที่ดินพิพาทส่วนของท่านผู้หญิงจงกลกิจติขจร เป็นของกระทรวงการคลังจำเลยที่ 1 และวันที่ 8 มกราคม 2535 โอนที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์เป็นของกระทรวงการคลังจำเลยที่ 1

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกมีว่า คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.40/2516 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 มีผลใช้บังคับทรัพย์สินของโจทก์หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า คำสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นคำสั่งให้ทรัพย์สินของจอมพลถนอมและภริยา จอมพลประภาสและภริยา และพันเอกณรงค์และภริยา ที่ถูกอายัดหรือยึดไว้ตกเป็นของรัฐไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของโจทก์ การยื่นคำร้องตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.39/2517 เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่อาศัยชื่อบุคคลทั้งหกใส่ชื่อถือกรรมสิทธิไว้แทนเท่านั้น มิใช่เป็นกรณีเกี่ยวกับโจทก์ เห็นว่า คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.40/2516 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.39/2517 ต่างออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ที่ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีที่จะออกคำสั่งหรือกระทำการใด ๆ โดยมติของคณะรัฐมนตรีได้ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำเช่นนั้นรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งหรือการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย กรณีตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.40/2516 ให้อายัดทรัพย์สินของจอมพลถนอมและภริยากับพวกรวม 6 คน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์นั้นมีผลให้ทรัพย์สินของจอมพลถนอมและภริยากับพวกรวม 6 คน ดังกล่าว ไม่สามารถที่จะจำหน่ายจ่ายโอนได้ ที่ดินโฉนดเลขที่ 2361 ซึ่งเป็นที่ดินพิพาทมีชื่อในโฉนดคือ โจทก์และท่านผู้หญิงจงกลกิจภริยาจอมพลถนอมร่วมกัน คณะกรรมการซึ่งดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.40/2516 ได้อายัดที่ดินพิพาทไว้ ต่อมาเมื่อมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.39/2517 ให้ทรัพย์สินของจอมพลถนอมและภริยากับพวกรวม 6 คน ซึ่งอายัดไว้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.40/2516 ตกเป็นของรัฐให้กระทรวงการคลังจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิในทรัพย์สินบรรดาที่ตกเป็นของรัฐและให้ดำเนินการตามควร

ทุกประการในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อปฏิบัติการตามคำสั่งนี้ นอกจากนี้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 ข้อ 5 ระบุว่า ในกรณีที่จอมพลถนอมและภริยากับพวกรวม 6 คน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวอ้างว่า ทรัพย์สินใดที่ตกเป็นของรัฐเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตและโดยชอบหรือบุคคลใดอ้างว่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของรัฐเป็นของตนซึ่งได้มาโดยสุจริตและโดยชอบให้ยื่นคำร้องพร้อมด้วยหลักฐานและรายละเอียดของการได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออกคำสั่งนี้ ในข้อ 6 ระบุว่า ในกรณีที่ยื่นตาม 5 พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการได้ว่า ทรัพย์สินใดที่ตกเป็นของรัฐเป็นทรัพย์สินของตนที่ได้มาโดยสุจริตและโดยชอบ ให้คณะกรรมการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังคืนทรัพย์สินแก่ผู้ยื่นคำร้อง และในข้อ 7 ระบุว่าในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า ผู้ยื่นคำร้องตาม 5 ไม่อาจพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจได้ว่าทรัพย์สินที่ตนได้มาโดยสุจริตและโดยชอบให้คณะกรรมการบันทึกการวินิจฉัยชี้ขาดการไม่คืนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานและให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบถึงการวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยไม่ชักช้า การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดสำหรับที่ดินพิพาทมีชื่อท่านผู้หญิงจงกลภริยาจอมพลถนอมถือกรรมสิทธิ์อยู่ด้วย การที่ปรากฏชื่อของโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอยู่ด้วยนั้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอยู่ด้วยเท่านั้น เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วว่าโจทก์มิได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ เมื่อพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธได้ทำพินัยกรรมยกให้ท่านผู้หญิงจงกลภริยาแล้ว โจทก์ก็ไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว เท่ากับคณะกรรมการวินิจฉัยแล้วว่าที่ดินพิพาทเป็นของท่านผู้หญิงจงกลภริยาแล้ว อีกทั้งในชั้นพิจารณาโจทก์ก็ไม่สามารถนำสืบหักล้างข้อวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการอายัดที่ดินพิพาทไว้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่

สสร.40/2516จึงเป็นการอายัดไว้โดยชอบ และที่ดินพิพาทย่อมตกเป็นของรัฐตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 ซึ่งตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวได้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ถูกยึดร้องคืนทรัพย์สินนั้นได้ใน 2 กรณี ตามข้อ 5 คือ กรณีที่จอมพลถนอมและภริยากับพวกรวม 6 คน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว อ้างว่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของรัฐเป็นของตนกรณีหนึ่ง และบุคคลใดคือบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช่จอมพลถนอมและภริยากับพวกดังกล่าวอ้างว่าทรัพย์สินที่ตกเป็นของรัฐเป็นของตนอีกกรณีหนึ่ง โจทก์ซึ่งอ้างว่าที่ดินพิพาทที่ตกเป็นของรัฐเป็นทรัพย์สินของโจทก์ที่ได้มาโดยสุจริตและโดยชอบ จึงชอบที่จะร้องขอคืนต่อคณะกรรมการตามข้อ 5 การที่โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการดังกล่าวจึงชอบแล้วหาใช่เป็นการใช้สิทธิโดยผิดหลงดังฎีกาของโจทก์ไม่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.40/2516 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 มีผลใช้บังคับกับที่ดินพิพาท

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการต่อมาว่า การที่คณะกรรมการไม่แจ้งให้โจทก์นำพยานบุคคลและพยานเอกสารประกอบการสอบสวนก็ดี การนำเอาพินัยกรรมของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธมาวินิจฉัย เป็นการนำเอาข้อเท็จจริงนอกคำร้องของโจทก์มาวินิจฉัยก็ดี การตีความพินัยกรรมของพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธ ก็ดีเป็นการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยาน ขัดต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 เห็นว่า ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.39/2517 ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ระบุไว้ชัดว่า ต้องการให้การสอบสวนเรื่องทรัพย์สินที่อายัดไว้แล้วนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นจึงมีหน้าที่ทำการสอบสวนให้เสร็จไปโดยเร็ว การที่คณะกรรมการไม่แจ้งให้โจทก์นำพยานบุคคลหรือพยานเอกสารใดเข้าสืบประกอบกับเอกสารซึ่งคณะกรรมการรับพิจารณาอยู่แล้วก็ดี หรือนำพยานหลักฐานใดมาพิจารณาเป็นข้อวินิจฉัยก็ดีย่อมอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร อันจักพึงชี้ให้เห็นได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของโจทก์ซึ่งได้มาโดยสุจริตและโดยชอบหรือไม่หาใช่

จำกัดไว้เฉพาะข้อเท็จจริงตามคำร้องของโจทก์เท่านั้นไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาโดยมีเจตนากลับแก้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการสุดท้ายว่าได้มีการแก้ไขจากท่านผู้หญิงจงกลไปเป็นชื่อของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2518 ซึ่งเป็นวันหลังจากที่คณะกรรมการได้แจ้งคำสั่งไม่คืนที่ดินพิพาทส่วนของโจทก์ให้โจทก์ แต่ได้แก้ไขชื่อทางทะเบียนจากชื่อของโจทก์เป็นชื่อของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2535 อันเป็นการแก้ไขชื่อตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 มิใช่เป็นการแก้ไขตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เห็นว่า การแก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเท่านั้น ซึ่งตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ สสร.39/2517 ข้อ 3 ให้กระทรวงการคลังจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบรรดาที่ดินที่เป็นของรัฐตั้งแต่ต้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยไม่คืนทรัพย์สินให้ การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนย่อมเป็นไปตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สสร.39/2517 นั้นเอง แม้จะได้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในภายหลังก็มีใช่เป็นไปตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 เป็นการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-อุดม มั่งมีดี-ดุสิต เพชรปลุก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ